

1506523-48.2020.8.26.0132

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2167380/2020 - DEL.INV.GER.

CATANDUVA, 9200176 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 2167380 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO HENRIQUE FERNANDES

Data da Audiência:

23/08/2022

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1506523-48.2020.8.26.0132

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2167380/2020 - DEL.INV.GER.

CATANDUVA, 9200176 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 2167380 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO HENRIQUE FERNANDES

Data da Audiência:

23/08/2022

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 23/08/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1506523-48.2020.8.26.0132, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) LEONARDO HENRIQUE FERNANDES.

Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. GILBERTO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presente o(a/s) acusado(a/s), bem como sua(s) defensor(a/s) constituída, a Dra. Katia Cilene Scobosa Lopes. Iniciados os trabalhos, foi ouvida uma testemunha de acusação (Eduardo Henrique Silva Rodrigues, policial militar) e, em seguida, interrogado o acusado, por meio audiovisual, em apartado. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi feito de modo oral, com gravação anexa aos autos digitais. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. LEONARDO HENRIQUE FERNANDES, nos autos qualificado, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pela prática do seguinte fato delituoso: "Consta do incluso inquérito policial de número supra, que no dia 20 de fevereiro de 2020, por volta das 12h50min, policiais civis realizaram a prisão em flagrante da Testemunha Alpha (protegida nos termos do Provimento CG-32/2000), por tê-la surpreendido logo após receber em sua residência (situada na rua Ibaté, n.º 141, Vila Engrácia, nesta cidade), uma correspondência Sedex, contendo 50 comprimidos de ecstasy (Boletim de ocorrência - páginas 56-73); e, em seguida, efetuarem buscas na casa da testemunha e apreenderem outros 04 comprimidos da mesma substância entorpecente. Consta ainda, que ao ser ouvida na condição de testemunha protegida, a declarante afirmou que apenas emprestou seu endereço para que o denunciado Leonardo Henrique recebesse os comprimidos de ecstasy pelos Correios, entorpecentes esses que seriam vendidos por ele em festas "raves" na cidade de Catanduva e região. Dessa forma, ficou comprovado que no dia dos fatos Leonardo Henrique recebeu drogas, por meio da testemunha Alpha, no imóvel situado na rua Ibaté, n.º 141, Vila Engrácia, nesta cidade, para a venda posterior, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, contribuindo, para incentivar e difundir o uso indevido. Interrogado na Delegacia de Polícia, o denunciado negou os fatos (página 31). As drogas foram apreendidas (páginas 07-08), e realizado os laudos periciais (páginas 14-16/17-19), concluiu-se tratar-se de substância LSD.". O acusado responde ao processo em liberdade. Citado e notificado, o acusado apresentou a defesa prévia (págs. 145/146). A denúncia de págs. 108/110 foi recebida em 05/07/2021 (págs. 150/152). Durante a instrução criminal, foi ouvida uma testemunha de acusação e, por último, interrogado o acusado. O Ministério Público requereu a absolvição do acusado, por insuficiência de provas. A nobre defesa se pronunciou no mesmo sentido. É o relatório. Fundamento e decido. Conforme reconheceu o próprio Dr. Promotor de Justiça oficiante, a acusação é improcedente. A materialidade está provada por intermédio do auto de exibição e apreensão de págs. 07/08 e dos laudos periciais de págs. 14/16, 17/19, 20/22 e 23/25, os quais demonstram que as substâncias apreendidas se tratavam de droga. A autoria, contudo, não ficou comprovada no decorrer da instrução criminal, uma vez que o acusado, interrogado nesta data, negou a prática delitiva, alegando ser mero usuário de entorpecentes; disse que estava acostumado a frequentar festas "rave", onde usava diversos tipos de entorpecentes; não vendia drogas e não organizava excursões para referidos eventos (festas "rave"). A negativa de autoria prevaleceu diante das provas produzidas pela acusação, tendo em vista que a testemunha Alpha, na fase policial, incriminou o acusado; ao ser presa recebendo entorpecentes via correios, disse que apenas emprestou seu endereço para o acusado; disse que a droga (ecstasy) pertencia ao acusado. Ocorre que a testemunha Alpha não foi mais localizada para ser ouvida em juízo, não sendo admitida no sistema judicial pátrio condenação criminal lastreada apenas em prova colhida na fase policial, onde não estão garantidos o contraditório e a ampla defesa. O policial Eduardo Henrique, ouvido nesta audiência, apenas narrou o que lhe foi contado pela testemunha Alpha. Diante da negativa de autoria e da ausência da testemunha Alpha em juízo, mesmo após realização de diversas diligências visando localizá-la, não há uma prova segura no sentido de que o acusado se encontrasse praticando tráfico de drogas ou que as drogas lhe pertenciam. Na situação deve militar, em favor do acusado, o princípio "in dubio pro reo", pelo qual a dúvida favorece o agente. Peço licença para adotar, no mais, as razões do Ministério Público como fundamento de

decidir. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal que a justiça pública move contra LEONARDO HENRIQUE FERNANDES, nos autos qualificado, para o fim de ABSOLVÊ-LO da imputação do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, absolvição que faço com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Oficie-se à d. autoridade policial requisitando a destruição da droga apreendida. Autorizo, com o trânsito em julgado, a destruição dos utensílios relacionados ao preparo de drogas, apreendidos a págs. 07/08, oficiando-se. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. Em seguida, as partes e o acusado pediram a palavra pela ordem para renunciar ao direito de recurso, razão pela qual o MM. Juiz deliberou: homologo a renúncia ao direito de recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se o que mais for necessário. Providenciem-se as anotações e comunicações de praxe. Após, venham-me os autos conclusos para deliberações finais. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, Eduardo Serpa Rocchi, Assistente Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.